

0079369-63.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7173/2018 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino, 831/2018 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0079369-63.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0079369-63.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7173/2018 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino, 831/2018 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Vistos.

Fernando Augusto do Nascimento Fernandes foi denunciado pelo Ministério Público porque, em 26 de agosto de 2018, na Região do Parque Ibirapuera, nesta cidade e comarca, em concurso com o adolescente K.H.C.S. e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si duas bicicletas pertencentes à empresa Yellow Soluções de Mobilidade Ltda.

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2018 (fls. 80).

O réu foi citado em 05/12/2018 (fl. 95).

Designada audiência de instrução, o ilustre Defensor Público o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público anuiu ao pedido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, os presentes autos apuram a prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal), cuja pena prevista é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e de corrupção de menores (art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990), cuja pena prevista é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Em caso de condenação a pena privativa de liberdade a ser imposta certamente seria para o crime de furto inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista a inexistência de antecedentes criminais e outras circunstâncias que justifiquem a sua aplicação em patamar igual ou acima de tal limite.

Em assim sendo, prescreveria em 08 (oito) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Tal prazo, porém, deve ser reduzido pela metade, nos moldes do artigo 115 do Código Penal, já que na data dos fatos o réu tinha menos de 21 anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia e a presente data transcorreram mais de 4 anos, consolidou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva para o crime de furto qualificado, pois transcorreu o lapso prescricional superior a 4 (quatro) anos.

Com relação ao crime de corrupção de menores, observa-se que a pena máxima é de 04 anos e, considerando o disposto nos artigos 109, IV e 115, ambos do Código Penal, consolidou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em concreto.

Portanto, irremediavelmente prescrita a pretensão punitiva do Estado para os dois crimes.

POSTO ISSO, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fernando Augusto do Nascimento Fernandes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, do Código Penal.

Ausente interesse de agir para a interposição de recurso, opera-se o trânsito em julgado na data da publicação desta, arquivando-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA